

Termo de Garantia

A. JOHN DEERE BRASIL LTDA., sociedade limitada com sede na Avenida Engenheiro Jorge Antônio Dahne Logemann, 600, Distrito Industrial, CEP 98920-000, na Cidade de Horizontina/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 89.674.782/0001-58, e com filial, entre outras, na Rod. Eng. Ermênio de Oliveira Penteado (SP-075), s/n, km 57,5, Torres 1, 2 e 3, Helvétia, CEP 13337-300, na Cidade de Indaiatuba/SP- Brasil, inscrita no CNPJ sob o nº 89.674.782/0004-09, doravante “**John Deere**”.

B. INFORMAÇÕES GERAIS: As condições de garantias estabelecidas por este termo de garantia (“Termo de Garantia”) são prestadas pela **John Deere** aos clientes originários (cada, um “Proprietário”) de tratores da série 5E, 5EN e 5M (neste Termo de Garantia, definidos como os “Produtos”) novos das linhas Agrícola, Turf & Utilitários da **John Deere**. As disposições constantes do presente Termo de Garantia somente serão aplicáveis aos Produtos adquiridos pelo Proprietário na rede autorizada de concessionários da **John Deere** no Brasil (“Concessionários”). A **John Deere** assegura que os Produtos - incluindo os equipamentos e acessórios instalados originalmente pela **John Deere** - são isentos de defeitos de material ou manufatura, desde que observadas as condições normais de uso conforme constantes do manual de operação.

OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DESTES TERMOS DE GARANTIA E DESDE QUE O PROPRIETÁRIO CUMPRA COM SUAS OBRIGAÇÕES AQUI PREVISTAS — DENTRE AS QUAIS SE INCLUI A OBRIGAÇÃO DESCRITA NA TABELA DE REVISÕES ABAIXO, ITEM I, QUANTO A ANÁLISE DE FLUIDOS, A SER REALIZADA EM LABORATÓRIO INDICADO PELA **JOHN DEERE** —, A **JOHN DEERE** IRÁ REPARAR OU SUBSTITUIR, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, AS PEÇAS COBERTAS POR ESTE TERMO DE GARANTIA QUANDO NELAS FOREM ENCONTRADOS DEFEITOS DE MATERIAL OU DE MANUFATURA DO PRODUTO, DURANTE O PERÍODO PRÉ-ESTABELECIDO DE GARANTIA.

Todos os serviços de garantia deverão ser realizados por um Concessionário da **John Deere** autorizado, localizado no Brasil. Na garantia, o Concessionário somente poderá utilizar peças originais novas, remanufaturadas pela **John Deere** e/ou outros itens previamente autorizados pela **John Deere** para utilização no Produto. O conserto ou a substituição das peças defeituosas, de acordo com o Termo de Garantia e no período estabelecido por este, deverá ser executado pelo Concessionário, sem ônus das peças e mão-de-obra ao Proprietário, exceto material de limpeza, lubrificantes, juntas e similares.

SÃO DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO TODAS AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO PRODUTO, DESDE A SUA ORIGEM AO CONCESSIONÁRIO, OU DO CONCESSIONÁRIO À SUA LOCALIZAÇÃO. DESPESAS COM VALOR ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA, EM CASOS DE HORAS-EXTRAS, ASSIM COMO DESPESAS DE MANUTENÇÕES DE OUTROS ITENS NÃO RELACIONADOS AO DEFEITO COBERTO POR ESTE TERMO DE GARANTIA, SERÃO ARCADAS EXCLUSIVAMENTE PELO PROPRIETÁRIO. ESTA GARANTIA PODERÁ SER TRANSFERIDA PARA OUTRO PROPRIETÁRIO, MEDIANTE (I) PRÉVIA APROVAÇÃO POR ESCRITO PELA **JOHN DEERE** E (II) DEVIDA NOTIFICAÇÃO AO CONCESSIONÁRIO PELO PROPRIETÁRIO ORIGINÁRIO, ACERCA DA TRANSFERÊNCIA.

C. O QUE ESTÁ GARANTIDO: A responsabilidade da **John Deere**, de acordo com este Termo de Garantia, limita-se tão-somente ao conserto ou substituição de quaisquer peças originais de fábrica que, dentro do Período de Garantia (definido em tabela abaixo, conforme o produto aplicável), sejam devolvidas ao Concessionário em seu estabelecimento comercial, cuja análise pelo Concessionário e/ou pela **John Deere** comprovadamente revele a existência do defeito reclamado, salvo em qualquer uma das hipóteses prevista no item “D”. O Período de Garantia inicia-se na data da entrega física do Produto para o cliente final.

PRODUTO AGRÍCOLA	PERÍODO DE GARANTIA
Tratores da Série 5E, 5EN e 5M	36 meses ou 2000 horas*
Peças Originais John Deere	03 meses (12 meses se instalada pelo concessionário)
Peças “All Makes”	03 meses (12 meses se instalada pelo concessionário)**
Acessórios e Ferramentas	03 meses (a partir da data da venda ao Cliente)
*O período de garantia em tempo começa a contar a partir da data da Entrega do Produto ou período de Sazonalidade e prevalece para o término da garantia o que primeiro ocorrer (tempo ou horas).	
** Peças “All Makes” não é peças original John Deere e está sujeita a política de garantia diferente da original.	



JOHN DEERE

. **(I) ITENS COM GARANTIA ESPECIAL** – Pneus e câmaras de ar são garantidos diretamente pelos próprios fabricantes dos referidos componentes. A **John Deere**, por meio dos seus Concessionários, limita-se, tão somente, a encaminhar a garantia ao respectivo fabricante (ou seu Concessionário autorizado). A **John Deere** não possui responsabilidade alguma pela solução positiva ou negativa da reclamação apresentada pelo Proprietário.

) GARANTIA DE BATERIAS: o período de garantia da bateria do(s) Produto(s) definido(s) na tabela do item “C”, acima, será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega física do Produto para o cliente final. Não estarão cobertas por garantia, as baterias que apresentarem danos físicos, que estiverem descarregadas e/ou baterias com sobrecargas.

I) ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA: A **John Deere não** se responsabiliza, em hipótese alguma, pelos itens abaixo indicados: **(1)** Produtos usados; **(2)** depreciação ou danos causados por: desgaste normal, acidentes, serviços de manutenção inadequados, indevida proteção de armazenamento, negligência ou uso impróprio; **(3)** óleos, lubrificantes, eixos, combustíveis e similares, e lavagem do Produto; **(4)** transporte do Produto à oficina do Concessionário e vice-versa; socorro ou guincho; **(5)** danos pessoais e pecuniários do Proprietário e/ou terceiros; e/ou **(6)** peças consideradas de manutenção normal, tais como: itens elétricos, filtros, correias e rolamentos.

em prejuízo das disposições contidas neste item D, III (Itens Não Cobertos pela Garantia), A **JOHN DEERE CONSIDERARÁ AUTOMATICAMENTE CANCELADA A GARANTIA DO PRODUTO SE:** **(1)** PRODUTO FOR SUBMETIDO A ABUSOS, SOBRECARGA, OPERAÇÃO INADEQUADA, SOFRER ACIDENTE OU SUA MANUTENÇÃO FOR NEGLIGENCIADA/IMPERITA OU IMPRECISA; **(2)** O PRODUTO FOR REPARADO POR OFICINAS OU PROFISSIONAIS QUE NÃO PERTENCAM À REDE DE CONCESSIONÁRIOS AUTORIZADOS **JOHN DEERE**; **(3)** ALGUM DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA GARANTIA FOR REALIZADO OU EXECUTADO FORA DO PERÍODO ESTABELECIDO; **(4)** OS COMPONENTES ORIGINAIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, FOREM SUBSTITUÍDOS POR OUTROS NÃO ORIGINAIS OU NÃO AUTORIZADOS PELA **JOHN DEERE**; **(5)** QUALQUER ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, PEÇAS, ACESSÓRIOS OU EQUIPAMENTOS ORIGINAIS, POR OUTROS DE SPECIFICAÇÕES DIFERENTES, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, AJUSTE DE INJETORES FORA DA SPECIFICAÇÃO DE FÁBRICA, MODIFICAÇÃO DE RODAS, TANQUES OU CHASSIS; **(6)** O HORÍMETRO FOR MODIFICADO; E/OU **(7)** OS LUBRIFICANTES UTILIZADOS NÃO FOREM OS ESPECIFICADOS PELA FÁBRICA.

. **PROTEÇÃO DO SERVIÇO DE GARANTIA:** De modo a assegurar os serviços de garantia, o Proprietário deverá: **(1)** reportar o defeito do Produto a um Concessionário autorizado **John Deere** e solicitar o reparo, respeitando o período de garantia aplicável; **(2)** apresentar evidências da data de entrada em vigor do período de garantia (data da entrega do produto); **(3)** deixar o Produto disponível para o Concessionário ou centro de assistência autorizado dentro de um período de tempo cabível para a respectiva análise; e, cumulativamente, **(4)** ter realizado os planos de manutenção previstos para o Produto de acordo com a tabela contida no item I abaixo.

PRODUTOS– SEM GARANTIA IMPLÍCITA OU OUTRAS PROTEÇÕES: Pela extensão permitida pela legislação aplicável, nem a **John Deere** ou outra empresa afiliada a ela, fará quaisquer garantias, representações, declarações ou promessas, expressas ou implícitas, concernentes à qualidade ou ao desempenho ou a falta de defeitos dos Produtos agrícolas que não sejam os acima mencionados, e NENHUMA GARANTIA DE COMERCIALIZABILIDADE OU APTIDÃO SERÁ DADA EM MOMENTO ALGUM PELO CONCESSIONÁRIO, **JOHN DEERE** OU QUALQUER EMPRESA AFILIADA A ESTA. A **John Deere** não será responsável por quaisquer danos acidentais, diretos, indiretos e/ou consequências. Os únicos recursos que o Proprietário tem com relação à violação de desempenho de qualquer garantia sobre os Produtos agrícolas **John Deere** são os estabelecidos neste Termo de Garantia. A **John Deere** reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações nos Produtos, sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas em unidades anteriormente comercializadas. A **John Deere** não se responsabiliza pela qualidade, segurança, ergonomia, durabilidade ou falhas no produto, originadas por alterações técnicas, como a instalação de cabines ou outros itens não originais e/ou não homologados pela **John Deere**.

G. ATRASOS: Eventuais atrasos na execução dos serviços prestados no período de garantia não conferem ao Proprietário o direito de qualquer indenização, nem tampouco implicam em prorrogação do prazo da garantia.

H. INEXISTÊNCIA DE GARANTIAS POR PARTE DO CONCESSIONÁRIO: O CONCESSIONÁRIO QUE EFETUA A VENDA NÃO EMITE NENHUMA GARANTIA PRÓPRIA E NÃO TEM AUTORIDADE PARA FAZER QUALQUER REPRESENTAÇÃO, DECLARAÇÃO OU PROMESSA EM NOME DA **JOHN DEERE**, OU DE MODIFICAR OS TERMOS E AS LIMITAÇÕES DESTA GARANTIA EM QUALQUER SENTIDO.

I. PLANOS DE MANUTENÇÃO PARA TRATORES DA SÉRIE 5E, 5EN e 5M DA JOHN DEERE – BRASIL

Revisões*	5060E/5070E/5078E/ 5080E/ 5090E/ 5060EN /5080EN /5085M / 5095M / 5105M/ 5120M **	Análise de Fluidos
1ª Revisão	100h ou 08 meses Manutenções previstas no Manual do Operador entre 100h e 250h	Não aplicável nesta revisão
2ª Revisão	400h ou 14 meses Manutenções previstas no Manual do Operador entre 400h e 500h	Não aplicável nesta revisão
3ª Revisão	800h ou 20 meses Manutenções previstas no Manual do Operador entre 750h e 1000h	01 amostra de óleo do compartimento hidráulico/transmissão 01 amostra compartimento eixo dianteiro - Redução Final lado direito 01 amostra compartimento eixo dianteiro - Redução Final lado esquerdo 01 amostra compartimento eixo dianteiro - Diferencial
4ª Revisão	1000h ou 26 meses Manutenções previstas no Manual do Operador entre 1150h e 1500h	01 amostra de óleo do compartimento do motor 01 amostra de óleo do líquido de arrefecimento
5ª Revisão	1500h ou 32 meses Manutenções previstas no Manual do Operador entre 1500h e 2000h	01 amostra de óleo do compartimento do motor 01 amostra de óleo do compartimento hidráulico/transmissão 01 amostra compartimento eixo dianteiro - Redução Final lado direito 01 amostra compartimento eixo dianteiro - Redução Final lado esquerdo 01 amostra compartimento eixo dianteiro - Diferencial

*Considerar o que primeiro ocorrer, horas ou meses.

** Verifique no Manual do Operador todas as peças e tarefas necessárias para a realização de cada manutenção.

Nota: No Manual do Operador constam manutenções periódicas que devem ser executadas além das especificadas na tabela acima. Siga as recomendações descritas no Manual do Operador.

Caso o Proprietário necessite de mais informações, contate seu Concessionário John Deere ou entre em contato direto com a John Deere Brasil através do número de telefone 0800-891-4031 ou e-mail: Garantia@JohnDeere.com



JOHN DEERE

CONTROLE DE REGISTRO DAS INTERVENÇÕES REALIZADAS PELO CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO JOHN DEERE

Modelo: _____

Chassi: _____

ENTREGA TÉCNICA
Data: __/__/__
Carimbo do concessionário:
O.S.:
Horímetro:

1ª REVISÃO
Data: __/__/__
Carimbo do concessionário:
O.S.:
Horímetro:

2ª REVISÃO
Data: __/__/__
Carimbo do concessionário:
O.S.:
Horímetro:

3ª REVISÃO
Data: __/__/__
Carimbo do concessionário:
O.S.:
Horímetro:

4ª REVISÃO
Data: __/__/__
Carimbo do concessionário:
O.S.:
Horímetro:

5ª REVISÃO
Data: __/__/__
Carimbo do concessionário:
O.S.:
Horímetro:

6ª REVISÃO
Data: __/__/__
Carimbo do concessionário:
O.S.:
Horímetro:

7ª REVISÃO
Data: __/__/__
Carimbo do concessionário:
O.S.:
Horímetro:

8ª REVISÃO
Data: __/__/__
Carimbo do concessionário:
O.S.:
Horímetro: